

CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

(Capítulo III — Términos de Referencia y Requisitos de Calificación; y Capítulo IV — Factores de Evaluación)

Formato para Formular Consultas y Observaciones	
Nomenclatura del procedimiento de selección	Concurso Público de Servicios N.º 001-2026-DP-1
Objeto de la contratación	Contratación del Servicio de Acceso Dedicado a Internet (TDR N.º 002-2026-DP/OGTIC)
Entidad contratante	Despacho Presidencial
Participante	[CONSIGNAR LA RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE]
Marco normativo aplicable	Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado por D.S. N.º 009-2025-EF

Nota: las citas entre comillas («...») son textuales del Capítulo III — Requerimiento (TDR). La referencia de página corresponde a la paginación oficial de las Bases.

1. CONSULTAS

N.º	Sección / Capítulo	Numeral y Literal	Pág.	Consulta (debidamente motivada)	Norma / referencia
1	Capítulo III — TDR	6.1, lit. o)	27	El TDR establece que « <i>El servicio deberá ser gestionado por el proveedor . . . Sin embargo, la entidad podrá solicitar acceso para monitoreo siendo que el proveedor deberá evaluar dicho requerimiento y de considerarlo conveniente podrá brindar los accesos necesarios</i> ». Condicionar el acceso de monitoreo de la propia Entidad a la mera conveniencia del proveedor genera incertidumbre y resta transparencia. Solicitamos a la Entidad precisar que dispondrá, como mínimo, de un acceso de lectura/visor garantizado al monitoreo del servicio durante toda la vigencia del contrato.	Art. 5.1 i) (transparencia) Ley N.º 32069.
2	Capítulo III — TDR	6.2, lit. r)	31	Se exige una « <i>Herramienta WEB (http) para la visualización del tráfico de los enlaces</i> » con diversas funcionalidades (monitoreo de ancho de banda, tiempo de respuesta del router, pérdidas, CPU/memoria, alertas, refresco ≥ 10 min). Solicitamos precisar: (i) el número de usuarios concurrentes que la Entidad requiere; (ii) si puede tratarse de una plataforma unificada que consolide todos los enlaces y servicios; y (iii) el periodo de retención de la información histórica de monitoreo.	Art. 5.1 i) Ley N.º 32069.
3	Capítulo III — TDR	6.2, lit. q)	31	El TDR dispone que la herramienta de reportes/administrador de ancho de banda « <i>debiendo ser del mismo fabricante o dueño de la marca</i> ». Solicitamos a la Entidad confirmar que se admiten soluciones de fabricante distinto que cumplan las funcionalidades requeridas, a fin de no restringir la contratación a un único fabricante.	Art. 5.1 h) y o) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento.

continúa en la página siguiente. . .

N.º	Sección / Capítulo	Numeral y Literal	Pág.	Consulta (debidamente motivada)	Norma / referencia
4	Capítulo III — TDR	6.1, lit. c)	26	El TDR precisa que « <i>la entidad cuenta con una plataforma de comunicaciones de la marca Cisco familia Catalyst . . . instalada en las diferentes sedes</i> ». Solicitamos a la Entidad confirmar que dicha mención es únicamente referencial (infraestructura preexistente) y que los equipos a proveer por el postor no requieren ser de una marca específica , bastando su interoperabilidad mediante estándares abiertos.	Art. 5.1 h) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento.
5	Capítulo III — Requisitos de Calificación	C.2.2 (Capacitación del personal clave)	54	Como requisito de calificación se exige que los dos (02) especialistas cuenten con cursos « <i>de las marcas de la solución a implementar</i> ». Solicitamos confirmar que se aceptará la capacitación correspondiente a cualquier marca o fabricante que el postor oferte e implemente, y no únicamente de una marca predeterminada, a fin de no restringir la participación.	Art. 5.1 h) y k) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento.
6	Capítulo III — TDR	5.6 y Cuadro N.º 02 / N.º 03	24–25	Las penalidades por nivel de servicio se aplican según la « <i>disponibilidad del servicio en el ciclo de facturación</i> » (99.95 %) y el « <i>Tiempo de respuesta por nivel de criticidad</i> » (Cuadro N.º 03), verificados con la « <i>herramienta de visualización de tráfico de enlaces</i> ». Solicitamos precisar el instrumento técnico objetivo y el procedimiento con que se medirán la disponibilidad y los tiempos de respuesta, así como el momento de inicio del cómputo, a fin de garantizar la objetividad en la aplicación de penalidades.	Art. 5.1 i) y l) Ley N.º 32069.
					Total de consultas: 6

2. OBSERVACIONES

N.º	Sección / Capítulo	Numeral y Literal	Pág.	Observación (debidamente motivada)	Artículo y norma que se vulnera
1	Capítulo III — TDR	6.3.1, lit. c) y g); n.15 y o.15	32–35	Las EETT de seguridad perimetral exigen que la solución « <i>esté basada en tecnología ASIC y ser capaz de brindar una solución de “Complete Content Protection”</i> » y que « <i>opcionalmente deberá estar presente en el cuadrante de líderes en el último reporte de Gartner de Enterprise Network Firewall</i> »; además, el TDR indica que « <i>la Entidad cuenta con firewall Fortigate 600E</i> » y « <i>firewall interno Fortigate 500E</i> ». El término “Complete Content Protection”, asociado a tecnología ASIC, corresponde a terminología propietaria de un fabricante específico (Fortinet) , y la exigencia del cuadrante de líderes de Gartner cierra la competencia a un grupo reducido de marcas. En conjunto, ello orienta la contratación hacia un fabricante determinado . Solicitamos eliminar los términos propietarios y la referencia al cuadrante de Gartner, y describir las funcionalidades requeridas de modo neutral, admitiendo soluciones equivalentes.	Art. 44.6 del Reglamento (D.S. N.º 009-2025-EF); Art. 5.1 h) y j) Ley N.º 32069.

continúa en la página siguiente. . .

N.º	Sección / Capítulo	Numeral y Literal	Pág.	Observación (debidamente motivada)	Artículo y norma que se vulnera
2	Capítulo IV — Evaluación de Ofertas	Factor H (Capacitación al personal de la entidad)	60	El factor de evaluación H asigna 20 puntos a la « <i>capacitación oficial del fabricante de los productos ofrecidos por el postor para dos (02) personas de la entidad</i> », comprometiéndose el postor a entregar « <i>los certificados o constancias oficiales de la marca</i> ». Condicionar el 20 % del puntaje técnico a una capacitación oficial de marca favorece a los postores vinculados a fabricantes específicos y resulta desproporcionado para la capacitación de solo dos personas, afectando la igualdad de trato y la competencia. Solicitamos reformular el factor para que la capacitación pueda acreditarse con cursos del personal calificado del postor, sin exigir certificación oficial de marca.	Art. 5.1 h), j) y k) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento.
3	Capítulo IV — Evaluación de Ofertas	Factor I (Mejoras a los TDR) y 4.1	59–61	El factor I “Mejoras a los TDR” concentra 50 de los 100 puntos de la evaluación técnica (con un puntaje técnico mínimo de 70). Varias de sus mejoras favorecen a operadores de gran tamaño y resultan desproporcionadas frente al objeto base (dos enlaces de 200 Mbps, salidas internacionales de 10 Gbps): « <i>salidas internacionales de ... proveedores TIER I, con una capacidad mínima de 100 Gbps cada una</i> » (Mejora 1) y « <i>el postor cuente con su propio Centro de Operaciones de Red (NOC) y ... Seguridad (SOC)</i> » (Mejora 3). Asignar la mitad del puntaje técnico a mejoras de esta naturaleza puede restringir la competencia. Solicitamos reponderar el factor y/o ajustar las mejoras para que sean proporcionales al objeto y no operen como ventaja para postores de gran escala.	Art. 5.1 h), j) y l) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento.
4	Capítulo III — TDR	6.3.1, lit. d)	32	El TDR dispone que « <i>no se aceptan equipos de propósito genérico (PCs o servers) sobre los cuales pueda instalarse y/o ejecutar un sistema operativo regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN solaris, Apple OS-X o GNU/Linux</i> ». La exclusión <i>a priori</i> de soluciones de seguridad por su arquitectura (p. ej. soluciones virtualizadas o basadas en software de desempeño equivalente) restringe la concurrencia sin sustento técnico en el resultado o nivel de servicio exigido. Solicitamos admitir cualquier solución que cumpla los parámetros de desempeño y funcionalidad requeridos, con independencia de su arquitectura.	Art. 5.1 h), j) y o) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento.
					Total de observaciones: 4
					Total de consultas y/u observaciones: 10